



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

- המבקשים:
1. ניסני קטי
 2. ניסני רונן רוני
 3. קליין טל
 4. קליין יסמין
 5. סצי אורן
 6. סצי בן דוד חגית
 7. כהן איריס
 8. כהן רונן
 9. בן-שחר עופר
 10. רדושיצקי בן-שחר שרון
 11. סופיר עדי
 12. סופיר רחלי
 13. טבצ'ניק אורי
 14. מיטל טבצ'ניק
 15. כהן יוסף
 16. כהן ברלוביץ אביטל
 17. אוסניס בועז
 18. אוסניס אלינה
 19. מסילתי אתי
 20. מסילתי יעקב
 21. מונד ענבל
 22. מונד ירון
 23. צדק שרית
 24. צדק דוד אילן

באמצעות ב"כ: עו"ד צדק שרית
מגדל השחר קומה 25, רח' אריאל שרון 4 גבעתיים
טל': 054-3474636 פקס : 073-3737712



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נגד

המשיבים:

1. טל אביב
2. א.א פנינת הים השקעות בע"מ
3. איתי שיש
4. סיטי מרקט בע"מ
5. יוסי שוורץ

באמצעות ב"כ: עוה"ד נבו איילת וקובי בר לב
מגדל אלון קומה 29, תל אביב - יפו
טל': 054-4990325 פקס: 073-2119114

החלטה

1. בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים לפתוח עסק של מכירת מזון ומוצרי מכולת ביחידות מסחר בבית הראוי להירשם בית משותף.

רקע עובדתי

2. עניינה של התובענה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב עיט 6 בכפר סבא, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 21 בגוש 9088 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות וכולל 12 דירות מגורים ו-2 דירות המיועדות למסחר בקומת הקרקע ובקומת המרתף (יחידות מסחר).
3. המבקשים הם הבעלים של דירות המגורים בבית המשותף (להלן - "המבקשים"). המשיבה 2 היא הבעלים של יחידות המסחר בבית המשותף. המשיב 1 הוא בעל השליטה ומנהל המשיבה 2. המשיבים 3-5 הם המחזיקים ביחידות המסחר מכוח הסכם שכירות שנחתם בין המשיבים 1-2 למשיבה 3 (להלן - "המשיבים"). במהלך חודש נובמבר 2020 החלו המשיבים בעבודות להכשרת הנכס לשמש עסק של ממכר מזון ומוצרי מכולת, הידוע בשם "סיטי מרקט" (להלן - "המרכול").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. אין חולק, כי המרכול טרם נפתח.
5. ביום 19.1.2021 הגישו המבקשים תביעה למתן צו מניעה האוסר על המשיבים לפתוח המרכול ביחידות המסחר בבית המשותף, משהדבר נוגד הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, תכנית בנין עיר (תב"ע) והיתר הבניה אשר בהתאם להם נבנה הבית המשותף.
6. ביום 20.1.2021 עתרו המבקשים בבקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים לפתוח המרכול ביחידות המסחר בבית המשותף, והמורה להם להימנע מביצוע פעולות הדרושות להקמת העסק. זאת, משבמהלך חודש דצמבר 2020 החלו המשיבים בעבודות שיפוץ ביחידות המסחר בבית המשותף לשם הקמת המרכול ופתיחתו. הבקשה נתמכה בתצהיר ובהתחייבות עצמית של המבקשים.
7. בהחלטה מיום 20.1.2021 הורתי לתגובת המשיבים בכתב וקבעתי מועד לדיון בבקשה במעמד הצדדים.
8. ביום 26.1.2021 הוגשה תגובת המשיבים, בגדרה עתרו לסילוק הבקשה על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.
9. בהחלטה מיום 26.1.2021 הורתי כי הבקשה תידון במעמד הדיון וכי על הצדדים להביא עמם לדיון הסכמי המכר לרכישת הדירות ויחידות המסחר בבית המשותף.
10. ביום 27.1.2021 התקיים לפניי דיון בבקשה. במסגרתו שמעתי טענות הצדדים הן בשאלת סמכות המפקחת על רישום מקרקעין לדון בתובענה הן לגופם של דברים. לנוכח סירוב המשיבים להעמיד לעיוני הסכם המכר לרכישת יחידות המסחר שנחתם בין המשיבה 2 לבעלים של הקרקע (המוכרות), הורתי למשיבים בהחלטה במעמד הדיון למסור לידי הסכם המכר (מ/ש1). לשאלת המפקחת על רישום מקרקעין האם בהסכם המכר סייג לעניין סוג הפעילות המסחרית המותרת ביחידות המסחר, השיבו המשיבים בשלילה בהוסיפם כי "אין התחייבות של הרוכש [המשיבה 2 באמצעות מנהלה המשיב 1] שלא לפתוח במקום מרכול. לעניין התחייבות של הרוכש הוא לא התחייב שלא להפעיל במקום מרכול ואין התייחסות לקביעה של עסק כזה או אחר לעניין תקנון מוסכם עתידי." (פרוטוקול הדיון מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4.2.2021, עמוד 9 שורות 20-24). לנוכח דברים אלה ויתר טענות הצדדים, הורתי כי ככל שלא יעלה בידי המבקשים להמציא לעיוני התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, בתוך 7 ימים, הבקשה למתן סעד זמני כמו גם התביעה (ההליך העיקרי) תועברנה לבית משפט שלום במחוז מרכז, וכי ככל שימציאו המבקשים התקנון המוסכם, אורה המשך בירור הבקשה.

11. ביני וביני, שבתי ועיינתי בהסכם המכר לרכישת יחידות המסחר בבית המשותף על ידי המשיבה 2 ומצאתי בגדרו - בניגוד לטענות המשיבים בדיון שהתקיים לפניי - הצהרת המשיבים 1-2 לפיה ישנן מגבלות על השימוש ביחידות המסחר, ובכלל זאת איסור שימוש ביחידות המסחר לצורכי הסעדה ומכירת מזון ומוצרי מכולת. כך לשון סעיף 2(א)(1) להסכם המכר, לאמור:

"הקונה מצהיר כי בדק באופן עצמאי ובלתי תלוי את היעודים והשימושים המותרים בממכר על פי התב"ע ו/או על פי היתר בניה של הבנין ועל פי כל דין, וכי הממכר מתאים לצרכיו, מכל בחינה שהיא, וכי ידוע לו שעל פי כל אלה ישנן מגבלות על השימוש בממכר לרבות איסור שימוש בממכר לצורכי הסעדה לרבות מכירת מזון ו/או מוצרי מכולת." (ההדגשה במקור).

12. בהחלטה מיום 4.2.2021 הורתי לתגובת המשיבים. זו התקבלה ביום 7.2.2021 במסגרתה שבו המשיבים ועמדו על טענתם לפיה יש להורות סילוק הבקשה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה, בעמדם אף על הטעמים לדחיית הבקשה לגופה.

13. טרם אביא עיקרי טענות הצדדים בבקשה, אוסיף כי ביום 12.1.2021 ניתנה החלטת כבוד השופט א' שרון מבית משפט לעניינים מקומיים בכפר סבא, הדוחה בקשת עיריית כפר סבא למתן צו מניעת פעולות לפי סעיף 22א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, נגד המשיבים. בקבעו כי המדובר בהליך הננקט ב"אופן חריג" ו"בצעד דרסטי" אשר ניתן במשורה, ולנוכח המחלוקת שניטשה בין הצדדים באשר לפירוש שיש ליתן לתכנית בנין עיר (תב"ע) החלה על הבית המשותף - האם קיימת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכוחה מניעה לפתיחת מרכול לממכר דברי מזון ארוזים ביחידות המסחר בבית המשותף - הורה בית המשפט כי ראוי שמחלוקת זו, הטעונה בירור משפטי מעמיק, תתברר ב"ערכאה מתאימה אם וכאשר תסרב העירייה להעניק למשיבים רישיון עסק". (בר"ש 39965-12-20 עירית כפר סבא נ' טל ואח'). לא מצאתי בהחלטת בית המשפט הנכבד התייחסות להסכם המכר לרכישת יחידות המסחר על ידי המשיבים 2-1 (מש/1), משדומה כי מסמך זה לא בא לפניו בגדרי ההליך שם.

עיקרי טענות הצדדים

14. לטענת המבקשים, יש להיעתר לבקשה משעלה בידם להוכיח קיומה של עילת תביעה נגד המשיבים, הנתמכת בראיות לכאורה. פתיחת מרכול לממכר מזון ומוצרי מכולת ביחידות המסחר בבית המשותף סותר הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, כמו גם תכנית בנין עיר והיתר הבניה מכוחו נבנה הבית המשותף. יתרה מזאת, אין כל היתכנות תכנונית לפעילות מרכול ביחידות המסחר בבית המשותף, לרבות בהעדר מקום ייעודי לפריקה ולטעינה של סחורה, והעדר התאמות נוספות הדרושות ברכוש המשותף בבית המשותף לצורך הפעלת המרכול. המבקשים הוסיפו וטענו למטרדים הכרוכים בפעילות עסק לממכר מזון בבית המשותף, העתיד לפעול 6 ימים בשבוע במשך 24 שעות, ובכללם מטרדי רעש ולכלוך. בתוך כך, טענו המבקשים כי הם רכשו דירות המגורים בבית המשותף בהסתמך על הצהרת הבעלים של הקרקע, כי חל איסור על פתיחת מרכול ביחידות המסחר. אשר למאזן הנוחות, טענו המבקשים כי זה נוטה לטובתם במובהק לנוכח הנזק וההכבדה העלולים להיגרם לה, ובפרט משטרם נפתח המרכול. לדידם, אי הנוחות, המטרד והנזק שייגרמו למבקשים מפתיחת המרכול עולים לאין ערוך על אי הנוחות שתיגרם למשיבים בשל עיכוב בפתיחת העסק שהינו עסק לא חוקי ביחידות המסחר בבית המשותף. כך גם שיקולים שביושר בעטיים יש להיעתר לבקשה, משהמשיבים פועלים בחוסר ניקיון כפיים ביודעם האיסור בפתיחת מרכול בבית המשותף, לרבות לאחר בירורים שקיימו עם מחלקת רישוי עסקים בעירייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. לטענת המשיבים, דין הבקשה להידחות. תחילה, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בבקשה ובתביעה. כתב התביעה והבקשה לצו מניעה זמני מתבססים על עילות נזיקיות (הפרת חובה חקוקה ומטרד), אשר אינן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין. אשר לתקנון המוסכם אשר נטען כי חל על הבית המשותף, הרי שבהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת לחוק. משאין בגדרו של התקנון המצוי כל הוראה לעניין שימוש הנעשה בדירה בבית המשותף, ממילא אין בידי המבקשים עילת תביעה מכוח תקנון זה. מכל מקום, משלא הוצג תקנון מוסכם וממילא משלא נרשם התקנון, הרי שאין לו כל מעמד לרבות לעניין זכויות וחובות בעלי הדירות בבית המשותף מכוחו. טענות המבקשים בדבר הסתמכות בדבר אי פתיחת מרכול ביחידות המסחר, עניינן בעילה חוזית שאינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, משאין נובעות מתקנון שריר וקיים החל על הבית המשותף. לגופם של דברים, טענו המשיבים כי המבקשים מנסים להשיג לעצמם יש מאין, באצטלה של תביעה על פי התקנון. דא עקא, שטענותיהם נסמכות על תכנית בנין עיר והיתר הבניה אשר נדונו בפני ערכאה שיפוטית אשר מצאה כי אין ליתן צו למניעת פעולות המונעות פתיחת העסק מכוחם. לא הוכחו טענות למטרדים ולנזקים, משאין מחלוקת שהמרכול טרם החל בפעילות. עוד כנטען, במתן צו מניעה זמני יהא כדי לשנות המצב הקיים כמו גם ליתן הסעד העיקרי, אשר בהתאם להלכה הפסוקה יינתן אך "בנסיבות קיצוניות ביותר" שאינן מתקיימות במקרה דנן.

תגובת המשיבים לא נתמכה בתצהיר, כנטען, משזו מבוססת על אדנים משפטיים בלבד.

דיון והכרעה

16. תחילה, אדרש לבקשה לדחיית הבקשה והתביעה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בהן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכות המפקח על רישום מקרקעין

17. עניינן של התובענות שלפניי במתן צו מניעה האוסר על המשיבים לפתוח עסק של מכירת מזון ומוצרי מכולת ביחידות מסחר בבית הראוי להירשם בית משותף. זאת, בין היתר, לנוכח הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף.

18. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים"). בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית להכריע בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך, במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים, במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

19. בהתייחס למהות הסכסוך, למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון ולהכריע בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחזיר לדורות, מחזיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

20. בנסיבות דנן, אין חולק כי המבקשים והמשיבים 1-2 הם בעלים של דירות מגורים ויחידות מסחר, בהתאמה, בבית הראוי להירשם בית משותף. עוד אין חולק, כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשיבים 3-5 הם המחזיקים מטעם המשיבים 1-2 ביחידות המסחר מכוח הסכם שכירות לצורך הפעלת עסק של מכול. לפיכך, מתקיים התנאי בדבר זהות הצדדים, אחד משני התנאים מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות להכריע בתובענה שלפניו.

21. אשר למהות הסכסוך, בידי לקבל טענת המבקשים כי על הבית המשותף חל תקנון מוסכם המחייב את הצדדים מכוח הוראות הסכמי המכר שנחתמו עם בעלי הדירות ויחידות המסחר בבית המשותף. בהתאם, מסורה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להכריע בבקשה דנן, בהיותה "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון". אבאר מסקנתי זו:

22. הוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין מורנו, כי "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים שבין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף". בהתאם לרישא הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, "בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם..." אשר לרישום תקנון מוסכם, כאמור, מורנו הוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, כי "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן".

23. עיון בהסכם המכר שנחתם בין הבעלים של הקרקע למשיבים 1-2 (מ/ש1), העלה כי המשיבים, אשר רכשו יחידות המסחר בבית המשותף הסכימו והסמיכו את הבעלים של הקרקע (המוכרות) לרשום את תקנון הבית המשותף לפי שיקול דעתן הבלעדי ובהתאם להוראות התקנון. כך לשון סעיף 10(ז) להסכם המכר, המופיע תחת הפרק המסדיר "רישום בית משותף", לאמור:

"הקונה [המשיבים 1-2] מסכים ומסמיך את החברה [הבעלים של הקרקע] לרשום את תקנון הבית המשותף בהתאם לאמור לעיל, וכן לשנות ו/או להסכים לשנות את צו הבית המשותף ו/או תקנון הבית המשותף ו/או לבצע איחוד ו/או חלוקה של המגרשים ו/או לבצע כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ו/או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 לרבות כל תקנה מכוחם, ו/או כל פעולה אחרת, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להוראות הסכם זה. (ההדגשה במקור).

הוראה דומה מצאתי בהסכם המכר שנחתם עם רוכשי דירות המגורים בבית המשותף, כעולה מהסכם מכר שהוגש במעמד הדיון (מב/1).

24. בהתאם להוראות סעיף 10(ו) להסכם המכר, רשאים הבעלים של הקרקע "לקבוע בתקנון המוסכם" הוראות כמפורט ב-8 סעיפי משנה, ובכלל זאת:

..."

(2) הוראות המסדירות את השימוש ואופן השימוש בשטח המסחרי שבבניין, לרבות בכל הנוגע לנשיאה/השתתפות של השטח המסחרי בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבנין.

..."

הוראות דומות מצאתי בהסכם המכר שנחתם עם רוכשי דירות המגורים בבית המשותף (מב/1), בהתאמה לדירות המגורים בבית המשותף.

25. עוד כמצוין בסעיף 12(א) להסכם המכר, המופיע תחת הפרק "טיפול משפטי": "הצדדים מוסרים בזה לעורכי הדין ממושרד דן בר-אל ושות' את הטיפול בכל הפעולות הכרוכות ברישום הבנין כבית משותף ורישום הבעלות בממכר ... בהתאם למתחייב מהסכם זה ומהוראות כל דין." בהתאם להוראת סעיף 13(ב) להסכם המכר, חתמו המשיבים 1-2 במעמד חתימת ההסכם על ייפוי כוח בלתי חוזר המייפה את כוחם של עורכי הדין ממושרד דן בר-אל לפעול ולחתום בשמם בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיהם ומימוש זכויותיהם כאמור בהסכם המכר. הוראות דומות מצאתי בהסכם המכר שנחתם עם רוכשי דירות המגורים בבית המשותף (מב/1).

26. כאמור לעיל, בהתאם לסעיף 2(א)(1) להסכם המכר, המופיע תחת הפרק "הצהרות הקונה", הצהירו המשיבים 1-2 כי ידוע להם כי בהתאם לתב"ע החלה על הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף ולהיתר הבניה מכוחו נבנה הבית המשותף, חל איסור שימוש ביחידות המסחר לצורכי הסעדה ומכירת מזון ומוצרי מכולת. לשם הנוחות אביא בשנית נוסח סעיף זה: "הקונה מצהיר כי בדק באופן עצמאי ובלתי תלוי את היעודים והשימושים המותרים בממכר על פי התב"ע ו/או על פי היתר בניה של הבנין ועל פי כל דין, וכי הממכר מתאים לצרכיו, מכל בחינה שהיא, וכי ידוע לו שעל פי כל אלה ישנן מגבלות על השימוש בממכר לרבות איסור שימוש בממכר לצורכי הסעדה לרבות מכירת מזון ו/או מוצרי מכולת." (ההדגשה במקור). בסעיף 3(א) להסכם המכר שעניינו "ההתקשרות", נרשם ברחל בתך הקטנה, כי "הקונה מתחייב בזה לרכוש ולקבל בהעברה את הממכר והזכויות בו מאת החברה, כל זאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ותנאיו".

27. העולה מן המקובץ, בהתאם להסכמי המכר, הסמיכו רוכשי הדירות ויחידות המסחר בבית המשותף את הבעלים של הקרקע לרשום את תקנון הבית המשותף בהתאם להוראות הסכמי המכר. עוד מסרו בידי עורכי הדין ממושרד דן בר-אל ייפוי כוח בלתי חוזר לבצע כל הפעולות הכרוכות ברישום הבנין בית משותף.

28. יתרה מזאת, כעולה ממכתבה של עורכת הדין טליה אביבי ממושרד עורכי הדין דן בר-אל, מיום 17.1.2021, אשר ניתן במענה לפניית באת כוח המבקשים וצורף לבקשה: "משרדנו הוסמך לבצע את כל פעולת הרישום לגבי הבנין שבנדון, לרבות רישומו כבית משותף והעברת הבעלות ביחידות שבו על שם רוכשיהן. ...במסגרת רישום הבית המשותף באמצעות משרדי, יוגש לרישום תקנון מוסכם, אשר יכלול, בין היתר, הוראות מגבילות בדבר השימוש ב-2 יחידות השטח המסחרי הנ"ל, לרבות איסור שימוש לצרכי הסעדה, ולרבות מכירת מזון ו/או מוצרי מכולת."

29. המבקשים לא הניחו לפניי נוסח התקנון המוסכם. לדידם, משלא עלה בידם לקבלו ממושרד עורכי הדין דן בר-אל. עם זאת, משאין חולק כי במסגרת הסכמי המכר הוסמכו הבעלים של הקרקע לקבוע התקנון המוסכם החל על הבית המשותף בהתאם להוראות הסכמי המכר ועל פי שיקול דעתן הבלעדי, כמפורט בהרחבה לעיל, סבורני כי די בהסכמי המכר המסדירים זכויות בעלי הדירות וחובותיהם בקשר לבית המשותף, כדי ליתן בידי המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון ולהכריע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתובענות שלפניי; למצער בבקשה לסעד זמני שעניינה בזכויות ובחובות בעלי הדירות ויחידות המסחר בבית המשותף בקשר עם שימושים הנעשים על ידם בבית המשותף.

30. בהתאם להוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, "למפקח הדין בסכסוך יהיו הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית." בכלל זאת, ובהתאם להוראת תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, הסמכות לדון ולהכריע בבקשה למתן סעד זמני, בהתאם להוראות סעיף 95 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי").

31. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות הבקשה לסילוק התובענות על הסף ולהורות סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בהן.

הבקשה לצו מניעה זמני

32. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו על ידי הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

33. בהתאם להוראת תקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין." הוראת תקנה 95(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי מוסיפה ומורנו, כי בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני "אם שוכנע, על בסיס ראיות מספיקות לכאורה בקיומה של עילת תביעה, בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה." אשר לשיקולים שעל בית המשפט לשקול בהחלטתו אם ליתן סעד זמני, יבואו בין השאר השיקולים הבאים: "(1) הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי; (2) אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני; (3) תום לבם של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני, והאם המבקש לא השתהה יתר על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד זמני. " אשר לבקשה למתן צו מניעה זמני, מוסיפה הוראת תקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי ומורנו: "בית המשפט רשאי להורות למשיב להימנע מלעשות או להימנע מלהוסיף ולעשות, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה כלשהי, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצועו הראוי של פסק הדין."

34. כעולה מדברי ההסבר לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, ההסדר שעוגן בתקנות הקודמות בעניין סעדים זמניים, אשר עבר רפורמה מקיפה בשנת 2001, הוא "הסדר ראוי". משכך, "לא נדרש היה לערוך במסגרת הרפורמה הנוכחית שינוי עומק מרחיק לכת בסוגיית הסעדים הזמניים." בשים לב לתקנות סדר הדין האזרחי הישנות ולהלכה הפסוקה בעניין בהידרש לסעדים זמניים, ולאור לשון התקנות החדשות, על המבקש צו מניעה זמני להוכיח התקיימות התנאים הבאים: האחד, קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מספקות לכאורה. לעניין זה, על המבקש להוכיח כי קיימת שאלה הראויה לדיון וכי סיכויי התביעה טובים. השני, מאזן הנוחות בין הצדדים, במסגרתו על המבקש להוכיח כי הנזק שייגרם לו, ככל שלא יינתן הסעד הזמני, לרבות ההכבדה על ביצוע פסק הדין, עולים על הנזק וההכבדה שייגרמו לצד השני ככל שיינתן הסעד. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אשר סבורני כי חלה אף על ההסדר הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, בין שני תנאים אלה מתקיים יחס של מעין "מקבילית כוחות", כך שככל שיגבר משקלו של האחד, יפחת זה של האחר. לאמור, ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עמו בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 5284/17 עלי נ' עזבון המנוח יוסף עלי, פסקה 21, פורסם ב"נבו" (15.10.2017); ראו גם: רע"א 2996/14 פינסון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, פסקה 3, פורסם ב"נבו" (22.5.2014); רע"א 1379/16 נופי נ' נופי, פסקאות 4-5, פורסם ב"נבו" (3.4.2016); דודי שוורץ סדר דין אזרחי - חידושים, תהליכים ומגמות (תשס"ז), (390-404). השלישי, מידתיות, לאמור האם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני. הרביעי, תום ליבם של בעלי הדין, בבחינת שיקולי צדק ויושר, לרבות העדר השתהות המבקש יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת הבקשה לסעד זמני או כתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. בקשה לסעד זמני, בדומה לכל הליך אזרחי המתברר לפי בית המשפט, תידון ותוכרע ברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות. בכלל זאת, החובה החלה על בעלי הדין ובאי כוחם לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים לבית המשפט במימוש התכלית הדיונית. מן הכלל אל הפרט.

36. בהתייחס לעילת התביעה ולסיכויי הצלחתה, סבורני כי עלה בידי המבקשים להוכיח קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מספקות לכאורה. דהיינו, עלה בידי המבקשים להוכיח כי קיימת שאלה הראויה לדיון, כי אין המדובר בתביעת סרק וכי יש למבקשים סיכויים להצליח בה. כאמור, בהתאם לסעיף 2(א)(1) להסכם המכר שנחתם בין המשיבים 1-2 לבעלים של הקרקע, הצהירו המשיבים 1-2 כי ידוע להם כי בהתאם לתב"ע החלה על הבית המשותף ולהיתר הבניה מכוחו נבנה הבית המשותף, חל איסור שימוש ביחידות המסחר לצורכי הסעדה ומכירת מזון ומוצרי מכולת. בתוך כך, הסכימו המשיבים 1-2 והסמיכו את הבעלים של הקרקע לרשום את תקנון הבית המשותף בהתאם להוראות הסכם המכר. לנוכח לשונו הברורה והחד משמעית של הסכם המכר, סבורני כי למבקשים סיכויים גבוהים לזכות בתביעתם.

37. למותר לציין, כי למשיבים לא ניתן רישיון עסק.

יתרה מזאת, כעולה מהתשתית הראייתית הלכאורית שהונחה לפניי, דומה כי אין בכוונת עיריית כפר סבא ליתן בידי המשיבים רישיון עסק. כך, כנלמד בין היתר ממכתבה של מנהלת מדור ביקורות עסקים במחלקת רישוי עסקים במנהל הנדסה בעיריית כפר סבא, מיום 15.12.2020, אשר צורף לבקשה. לפיו, הוסבר למשיבים כי "לא ניתן לפתוח עסק למכירת מזון או הכנת מזון (מרכול או בית אוכל)" בבית המשותף, וכי "החלטה זו הועברה לבעל הנכס כבר בתאריך 20.11.2019". כאמור, בעניין זה אף נקטה עיריית כפר סבא בהליך למתן צו למניעת פעולות נגד המשיבים, אשר התברר לפני בית משפט לעניינים מקומיים בכפר סבא (ראו פסקה 13 לעיל).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. אשר למאזן הנוחות, סבורני כי אף הוא נוטה לטובת המבקשים. כעולה מהדיון שהתקיים לפניי, אין בבית המשותף תשתיות המאפשרות הפעלה של מרכול ביחידות המסחר. בכלל זאת, וכפי הצהרת המשיב 5 בדיון שהתקיים לפניי, אין מקום ייעודי המאפשר פריקה וטעינה של סחורה, עת בכוונת המשיבים לעשות כן מעברו השני של הכביש בשטח המהווה כיום "שדה" (פרוטוקול הדיון מיום 27.1.2021, עמוד 6 שורות 6-15). מכל מקום, לנוכח לשונו הברורה של הסכם המכר לרכישת יחידות המסחר, לפיו נאסר על המשיבים שימוש ביחידות המסחר לממכר מזון ומוצרי מכולת, אין בפעולות שעשו עד כה לצורך פתיחת העסק כדי להטות כף המאזניים לטובת המשיבים. נחה דעתי, כי אי היעדרות לבקשה תסב למבקשים, הבעלים של דירות מגורים בבית המשותף, נזק והכבדה, הנובעים מפעילות רציפה של עסק לממכר מזון (מרכול) במשך 6 ימים בכל שעות היממה, מבלי שיש בתשתיות הבית המשותף לאפשר זאת, ותוך גרימת מטרדי רעש ולכלוך. מאידך, הנזק הצפוי למשיבים בשל מתן צו המניעה הזמני הוא נזק כספי, הניתן לריפוי בפיצוי כספי הולם.

39. אוסיף, כי לא נטען וממילא לא הוכח לפניי קיומו של סעד אחר אשר פגיעתו במשיבים קלה יותר.

40. לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר המצדיקים דחיית הבקשה. נהפוך הוא. המשיבים הם שנהגו בחוסר תום לב עת סירבו להציג הסכם המכר לרכישת יחידות המסחר בבית המשותף, הגישוהו אך לאחר החלטה שניתנה על ידי במעמד הדיון לבירור הבקשה, ואף טענו במפורש בניגוד לאמור בהסכם המכר. כל זאת, חרף חובתם לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית, ולסייע בידי בית המשפט להגיע לחקר האמת על מנת לקיים הליך שיפוטי ראוי והוגן.

סוף דבר

41. דין הבקשה לסילוק הבקשה והתביעה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בהן, להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/39/2021
מס' בקשה: 6/42/2021
מס' בקשה: 6/48/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. דין הבקשה למתן צו מניעה זמני להתקבל.
43. ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לפתוח עסק של מכירת מזון ומוצרי מכולת ביחידות המסחר בבית המשותף.
44. בנסיבות העניין, לנוכח הצהרתם המפורשת של המשיבים 1-2, הבעלים של יחידות המסחר בבית המשותף, והתחייבותם, לפיה חל איסור על שימוש ביחידות המסחר לצורך הפעלת עסק של מכירת מזון ומוצרי מכולת, הנני לפטור המבקשים מהפקדת ערובה. די בהתחייבות עצמית בחתימת המבקשים, אשר צורפה לבקשה, לפיצוי המשיבים בשל כל נזק שייגרם להם כתוצאה ממתן צו המניעה הזמני.
45. משהתקבלה הבקשה, הנני לחייב המשיבים לשלם למבקשים הוצאות המשפט בסך כולל של 5,000 ש"ח.
- המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ט, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה